P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Joni Als Bapak Jopia Anak Dari Ugung;
2. Tempat lahir : Luwuk Langkuas;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 20 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.000, Kecamatan Rungan, Kabuapaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau alamat sesuai KTP: Jalan Hiu Putih 13 GG Simpang 4 (GG IV Ujung) RT.013 RW.010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/XI/RES.4.2./2024/Res Narkoba tertanggal 6 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 6 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Eprayen Punding, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kkn tertanggal 10 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2025/PN Kkn tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI Als BAPAK JOPIA ANAK DARI UGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah me;lakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Primair Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JONI Als BAPAK JOPIA ANAK DARI UGUNG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **3 (tiga)** bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 8 (delapan) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram berat bersih 9,43 (sembilan koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) Unit timbangan merk MWH;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) Buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 11 Warna Abu-abu dengan NoSimCard : 081349815502 IMEI: 35665642721278;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai senilai Rp. 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, Pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-01/KKN/Enz.2/01/2025 tanggal 3 Februari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa **JONI Als BAPAK JOPIA ANAK DARI UGUNG**, Pada Hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar Pukul 16.00 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, di Desa Luwuk Langkuas RT.003, RW.000, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar Pukul 16.00 wib, saudara NAR (masih dalam proses pencarian) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.000 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dengan kendaraan bermotor jenis Yamaha VIXION Warna Biru menawarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan cara mengutang dengan harga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) kantong dari saudara NAR Terdakwa taruh di atas tumpukan barang yang berada di lorong ruang tamu rumah dan untuk 6 (enam) paketnya lagi Terdakwa taruh di atas lemari di dalam dompet warna biru muda merek SANRIO, lalu Pada Hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 wib, anggota Anggota Polsek Rungan serta Anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Gunung Mas mendatangi Rumah Terdakwa bersama dengan Saksi DEDE OKTOBELY dan Saksi EKI GRILEO untuk menyaksikan Penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan menemukan dompet warna biru muda yang Terdakwa taruh di atas lemari kamar tidur lalu membuka dompet tersebut ditemukan 6 (enam) paket dengan rincian untuk 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) paketnya lagi dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu anggota kepolisian menanyakan kembali kepada Terdakwa apa ada barang lagi selain 6 (enam) paket ini Terdakwa jawab ada, kemudian Terdakwa mengambil di tumpukan barang yang berada di lorong ruang tamu lalu Terdakwa perlihatkan ada 2 (dua) paket plastik klip Narkotika jenis shabu, yang belum Terdakwa kasih harga atau belum Terdakwa uraikan lagi menjadi paket kecil, lalu Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang tersebut barang apa dan milik siapa Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Petugas Kepolisian menemukan dan mengamankan uang tunai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejumlah Rp 4.065.000,- (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) lalu mengenai uang tersebut Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab uang tersebut adalah uang hasil atau sisa penjualan shabu yang Terdakwa lakukan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Gunung Mas untuk dilakukan Proses Hukum;

- Bahwa pada saat Penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisan Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas di rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan juga 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk MWH Warna Hitam, 1 (satu) Buah Sendok Shabu terbuat dari sedotan hitam, 1 (satu) Buah Dompet Kecil Warna Biru Muda merek SANRIO serta 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE 11 Warna Abu-abu dengan Nomor Sim Card 081349815502 beserta IMEI: 3566562721278 yang Terdakwa gunakan untuk menjual atau memesan shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan Narkotika jenis Shabu dari Saudara NAR (masih dalam proses pencairan);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu dari Saudara NAR tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan, lalu keuntungan yang Terdakwa dapat Terdakwa gunakan unuk keperluan sehari-hari akan tetapi shabu tersebut belum sempat terjual semua Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 084/ 11144.00/ 2024 tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung Mas dan ditandatangani oleh Yulianti Asi selaku Pengelola Unit, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 13 (tiga belas) paket plastik klip:

o **sebelum disisihkan**;

berat kotor 11.59 gram;

berat bersih 9.43 gram;

o **setelah disisihkan**;

Untuk pembuktian di PN:

- berat kotor 11.56 gram;
- berat bersih 9.31 gram;

Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya:

- berat kotor 0.27 gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- berat bersih 0.03 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0564 tanggal 11 November 2024 yang ditanda tangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt , MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil Positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 " Tentang Narkotika";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa JONI Als BAPAK JOPIA ANAK DARI UGUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa **JONI Als BAPAK JOPIA ANAK DARI UGUNG**, pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 Wib, atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, di Desa Luwuk Langkuas RT.003, RW.000, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 Wib Anggota Polsek Rungan dan anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mendapat informasi bahwa di Rumah Milik Terdakwa JONI Als BAPAK JOPIA Anak Dari UGUNG RT.003 RW.000 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian atas dasar tersebut Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas, melakukan Penyelidikan terlebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dahulu dari hasil Penyelidikan ditemukan di Rumah Terdakwa JONI Als BAPAK JOPIA Anak Dari UGUNG Desa Luwuk Langkuas RT.003 RW.000 Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah ada melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu. Selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas mengamankan Terdakwa, kemudian melakukan interogasi dan menanyakan di mana barang shabu tersebut di simpan Terdakwa lalu dijawab Terdakwa ada kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres gunung Mas menanyakan kembali kepada Terdakwa di mana tempatnya dijawab Terdakwa ada di dalam kamar, kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres gunung Mas memanggil Saksi DEDE OKTOBELLY dan Masyarakat umum Saksi EKI GRILEO dan memberitahukan kepada kedua saksi tersebut bahwa di rumah Terdakwa ada menyimpan shabu kemudian Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas meminta izin kepada Saksi ARON ANAK DARI SINTUN, untuk melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa pada saat melakukan penggeledahan rumah atau tempat tinggal Terdakwa tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa di atas lemari di temukan satu buah dompet warna biru muda yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dengan perincian untuk 1 (satu) paket dengan harga Rp.- 600.000 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp.- 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp.- 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) paketnya lagi dengan harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian menemukan kembali 2 (dua) paket ditemukan di atas tumpukan barang yang berada di lorong ruang tamu dan uang sejumlah Rp 4.065.000,- (empat juta enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba menemukan 1 (satu) Unit Timbangan Digital Merk MWH Warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE 11 Warna Abu-abu dengan Nomor Sim Card 081349815502 beserta IMEI : 3566562721278 yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan shabu yang saat itu berada di dalam kamar tidur setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut kemudian ditimbang dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti beserta Lampirannya Nomor : 084/ 11144.00/ 2024 tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh PT. PEGADAIAN – UPC Gunung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mas dan ditandatangani oleh Yulianti Asi selaku Pengelola Unit, yakni terhadap serbuk kristal putih berjumlah 13 (tiga belas) paket plastik klip:

- **sebelum disisihkan**;

berat kotor 11.59 gram;

berat bersih 9.43 gram;

- **setelah disisihkan**;

Untuk pembuktian di PN:

- berat kotor 11.56 gram;
- berat bersih 9.31 gram;

Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya:

- berat kotor 0.27 gram;
- berat bersih 0.03 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, tertuang pada Laporan Pengujian Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0564 tanggal 11 November 2024 yang ditanda tangani oleh Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt , MM selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan hasil Positif Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No Urut 61, Lampiran 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 " Tentang Narkotika";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa JONI Als BAPAK JOPIA ANAK DARI UGUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU. RAHMAT HIDAYAT Bin SAMSURI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari rabu, tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Luwuk Langkuas RT.003, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari rabu tanggal 6 November 2024, ketika Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di rumah Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas beserta anggota Polsek Rungan pada jam 18.10 WIB, mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta memanggil Sdr. Dede Oktobelly dan Sdr. Eki Grileo untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, tepatnya di atas lemari, ada dompet warna biru yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dan juga ditemukan di lorong ruang tamu 2 (dua) paket besar sabu-sabu, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polisi;
- Bahwa selain barang bukti berupa paketan sabu-sabu, juga diamankan uang tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna abu-abu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli sabu-sabu dan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merk MWH, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan dan1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO yang diakui Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Nar dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket besar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dari 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjualnya dengan harga bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) paketnya lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan 2 (dua) paket besar yang baru diperoleh Terdakwa belum diurai menjadi paket kecil;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual semua, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 16.00 WIB, dimana Sdr. Nar yang langsung mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, dan kemudian pada hari selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa yang mendatangi rumah Sdr. Nar yang berada di Desa Luwuk Langkuas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, dan membenarkan bahwa semua barang bukti disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. **BRIPDA. ROJES WAHYUDI Bin TAGI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari rabu, tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Luwuk Langkuas RT.003, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari rabu tanggal 6 November 2024, ketika Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di rumah Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas beserta anggota Polsek Rungan pada jam 18.10 WIB, mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta memanggil Sdr. Dede Oktobelly dan Sdr. Eki Grileo untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, tepatnya di atas lemari, ada dompet warna biru yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dan juga ditemukan di lorong ruang tamu 2 (dua) paket besar sabu-sabu, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polisi;
- Bahwa selain barang bukti berupa paketan sabu-sabu, juga diamankan uang tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna abu-abu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli sabu-sabu dan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merk MWH, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan dan1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO yang diakui Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Nar dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket besar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa dari 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa menjualnya dengan harga bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) paketnya lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan 2 (dua) paket besar yang baru diperoleh Terdakwa belum diurai menjadi paket kecil;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual semua, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 16.00 WIB, dimana Sdr. Nar yang langsung mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa, dan kemudian pada hari selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dimana Terdakwa yang mendatangi rumah Sdr. Nar yang berada di Desa Luwuk Langkuas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, dan membenarkan bahwa semua barang bukti disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas terlebih dahulu memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. **DEDE OKTOBELY Als DEDE Bin MARKUSY**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi adalah aparat Desa Luwuk Langkuas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari rabu, tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 WIB, Terdakwa diamankan di rumahnya yang berada di Desa Luwuk Langkuas RT.003, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari rabu, tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 WIB, Saksi didatangi anggota Polisi dari Polres Gunung Mas untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan di rumah Terdakwa. Selanjutnya pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan tangannya terikat dan kemudian beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan dimana ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa, tepatnya di atas lemari, ada dompet warna biru yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dan juga ditemukan di lorong ruang tamu 2 (dua) paket besar sabu-sabu. Selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO yang diakui Terdakwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, dan membenarkan bahwa semua barang bukti disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa tersebut, di rumah Terdakwa ada sekitar 8 (delapan) anggota Polisi;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, selain Terdakwa ada 12 (dua belas) orang yang berada di rumah Terdakwa dan tidak Saksi kenal karena bukan merupakan warga kampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi pada saat kejadian, 12 (dua belas) orang tersebut diduga merupakan pembeli narkotika jenis sabu-sabu yang hendak membeli dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadinya penggeledahan tersebut, salah satu anggota Polisi memperlihatkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memang merupakan warga Desa Luwuk Langkuas, namun Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sekarang karena Terdakwa sudah lama bekerja di luar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. **EKI GRILEO Bin SIUL**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 WIB, Terdakwa diamankan di rumahnya yang berada di Desa Luwuk Langkuas RT.003, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 sekira jam 17.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Terdakwa dengan membawa musang panggang dengan rencana akan meminum minuman keras dan makan musang panggang tersebut bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang teman lainnya, namun tidak lama kemudian yaitu sekitar jam 18.10 WIB, datang beberapa anggota Polisi yang kemudian mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama saksi Dede Oktobelly diminta menjadi saksi penggeledahan di rumah Terdakwa. Selanjutnya beberapa anggota Polisi melakukan penggeledahan dimana ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, tepatnya di atas lemari, ada dompet warna biru yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dan juga ditemukan di lorong ruang tamu 2 (dua) paket besar sabu-sabu. Selain itu juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna abu-abu, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan dan 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO yang diakui Terdakwa semua barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, dan membenarkan bahwa semua barang bukti disita dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan Terdakwa tersebut, di rumah Terdakwa ada sekitar 8 (delapan) anggota Polisi;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan, selain Terdakwa ada 12 (dua belas) orang yang berada di rumah Terdakwa termasuk Saksi, namun 11 (sebelas) orang lain tersebut Saksi tidak mengenalnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi pada saat kejadian, 12 (dua belas) orang tersebut termasuk Saksi diduga merupakan pembeli narkotika jenis sabu-sabu yang hendak membeli dari Terdakwa, sehingga Saksi bersama 11 (sebelas) orang lainnya juga dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa setahu Saksi, dari 11 (sebelas) orang tersebut, 10 (sepuluh) orang lainnya keluar dari kantor Polisi sedangkan 1 (satu) orang tetap diamankan karena perkara membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa beberapa bulan sebelum kejadian penangkapan tersebut. Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menolong Saksi pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu, Saksi hanya pernah mendengar isu tersebut;
- Bahwa Saksi pernah memakai narkotika jenis sabu-sabu 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum terjadinya penggeledahan tersebut, salah satu anggota Polisi memperlihatkan surat tugas kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Laporan Pengujian Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor :PP.01.01.16A.11.24.633 tanggal 11 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0563.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2746 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 084/11144.00/2024 tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelum disisihkan berat kotor 11.59 gram, berat bersih 9.43 gram. **Setelah disisihkan**, untuk pembuktian di PN: berat kotor 11.56 gram, berat bersih 9.31 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya: berat kotor 0.27 gram, berat bersih 0.03 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Luwuk Langkuas RT.003, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena melakukan tindak pidana membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti di dalam kamar rumah Terdakwa, tepatnya di atas lemari, ada dompet warna biru yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dan juga ditemukan di lorong ruang tamu 2 (dua) paket besar sabu-sabu;
- Bahwa selain mengamankan narkotika jenis sabu-sabu, juga diamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna abu-abu yang Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi jual beli sabu-sabu. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merk MWH dan 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan Terdakwa gunakan untuk mempaketkan narkotika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO Terdakwa gunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Nar dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket besar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 16.00 WIB, dimana Sdr. Nar yang langsung mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan sudah sebagian laku terjual sehingga tersisa 6 (enam) paket sabu-sabu, dan kemudian pada hari selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 16.00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WIB, Terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mendatangi rumah Sdr. Nar yang berada di Desa Luwuk Langkuas;

- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa paket yang Terdakwa jual, namun seingat Terdakwa ada 15 (lima belas) orang yang tidak Terdakwa kenal, sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa dari 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa, Terdakwa menjualnya dengan harga bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) paketnya lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket besar yang baru Terdakwa peroleh belum diurai menjadi paket kecil;
- Bahwa untuk pembelian pertama, Terdakwa sudah membayarkan uangnya kepada Sdr. Nar;
- Bahwa jika semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa 12 (dua belas) orang yang berada di rumah Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan, sebagian adalah pembeli sedangkan sebagiannya adalah orang yang hanya mampir ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana orang-orang tersebut tahu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu. Yang Terdakwa tahu mereka adalah pendatang yang bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa Saksi Eki Grileo bukan merupakan pembeli, melainkan hanya teman yang mampir ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, di Persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram berat bersih 9,43 (sembilan koma empat tiga) gram;
2. 1 (satu) Unit timbangan merk MWH;
3. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
4. 1 (satu) Buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO;
5. Uang Tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 11 Warna Abu-abu dengan Nomor Sim Card : 081349815502 IMEI: 35665642721278;

Disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Luwuk Langkuas RT.003, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

2. Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, ketika Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di rumah Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas beserta anggota Polsek Rungan pada jam 18.10 WIB, mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta memanggil Sdr. Dede Oktobelly dan Sdr. Eki Grileo untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, tepatnya di atas lemari, ada dompet warna biru yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dan juga ditemukan di lorong ruang tamu 2 (dua) paket besar sabu-sabu, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polisi;

3. Bahwa selain barang bukti berupa paketan sabu-sabu, juga diamankan uang tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna abu-abu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli sabu-sabu dan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merk MWH, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan dan1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO yang diakui Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

4. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Nar dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket besar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, untuk pembelian pertama, Terdakwa sudah membayarkan uangnya kepada Sdr. Nar. Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 16.00 WIB, dimana Sdr. Nar yang langsung mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan sudah sebagian laku terjual sehingga tersisa 6 (enam) paket sabu-sabu, dan kemudian pada hari selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mendatangi rumah Sdr. Nar yang berada di Desa Luwuk Langkuas;

5. Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa paket yang Terdakwa jual, namun seingat Terdakwa ada 15 (lima belas) orang yang tidak Terdakwa kenal, sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, dari 6 (enam)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

paket narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa, Terdakwa menjualnya dengan harga bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) paketnya lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket besar yang baru Terdakwa peroleh belum diurai menjadi paket kecil;

6. Bahwa jika semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

7. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor :PP.01.01.16A.11.24.633 tanggal 11 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0563.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2746 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa berdasarkan Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 084/11144.00/2024 tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip: **sebelum disisihkan** berat kotor 11.59 gram, berat bersih 9.43 gram. **Setelah disisihkan**, untuk pembuktian di PN: berat kotor 11.56 gram, berat bersih 9.31 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya: berat kotor 0.27 gram, berat bersih 0.03 gram;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas, mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehinga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan penjatuhan hukuman (*vonis*) kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Joni Als Bapak Jopia Anak Dari Ugung telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-01/KKN/Enz.2/01/2025 yang dibacakan di muka persidangan, serta dalam persidangan Terdakwa Joni Als Bapak Jopia Anak Dari Ugung telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di muka persidangan memberikan bukti bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa Joni Als Bapak Jopia Anak Dari Ugung adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi, tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terkait unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

(1). Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2). Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

a. Apotek;
b. Rumah sakit;
c. Pusat Kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan; dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memperoleh narkotika harus dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "*mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*" dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*";

Menimbang, bahwa pengertian "**Membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menerima**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*". Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa "**Menyerahkan**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "*memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*";

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "**Narkotika Golongan I**" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 sekira jam 18.10 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Luwuk Langkuas RT.003, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 6 November 2024, ketika Polres Gunung Mas mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di rumah Terdakwa. Menindaklanjuti informasi tersebut, Anggota Sat Narkoba Polres Gunung Mas beserta anggota Polsek Rungan pada jam 18.10 WIB, mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa serta memanggil Sdr. Dede Oktobelly dan Sdr. Eki Grileo untuk menjadi saksi dalam proses penggeledahan di rumah Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam kamar rumah Terdakwa, tepatnya di atas lemari, ada dompet warna biru yang berisi 6 (enam) paket sabu-sabu dan juga ditemukan di lorong ruang tamu 2 (dua) paket besar sabu-sabu, yang kemudian diakui Terdakwa bahwa 8 (delapan) paket sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa paketan sabu-sabu, juga diamankan uang tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 11 warna abu-abu yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi jual beli sabu-sabu dan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merk MWH, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah sendok shabu terbuat dari sedotan dan1 (satu) buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO yang diakui Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Nar dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket besar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan akan dibayar setelah narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual, untuk pembelian pertama, Terdakwa sudah membayarkan uangnya kepada Sdr. Nar. Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 16.00 WIB, dimana Sdr. Nar yang langsung mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa dan sudah sebagian laku terjual sehingga tersisa 6 (enam) paket sabu-sabu, dan kemudian pada hari selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa kembali membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mendatangi rumah Sdr. Nar yang berada di Desa Luwuk Langkuas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah lupa berapa paket yang Terdakwa jual, namun seingat Terdakwa ada 15 (lima belas) orang yang tidak Terdakwa kenal, sudah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, dari 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa, Terdakwa menjualnya dengan harga bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) paketnya lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) paket besar yang baru Terdakwa peroleh belum diurai menjadi paket kecil, jika semua narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor :PP.01.01.16A.11.24.633 tanggal 11 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0563.K berupa 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat 0,2746 gram (plastik klip kecil + serbuk kristal bening) adalah positif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan narkotika yang ada padanya, tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa yang terungkap dalam fakta hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa, yang kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah **Membeli dan Menjual** narkotika Golongan I jenis shabu, yaitu Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nar sebanyak 2 (dua) paket besar dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yaitu pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Terdakwa memaketkan menjadi paket kecil-kecil dan telah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dibelinya dari Sdr. Nar kepada 15 (lima belas) orang yang tidak Terdakwa kenal, lalu dari 6 (enam) paket narkotika jenis sabu-sabu yang tersisa, Terdakwa menjualnya dengan harga bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) paketnya lagi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga ditemukanlah barang bukti pada Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk **Membeli dan Menjual** narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu yang jual belinya dilakukan oleh Terdakwa tidak jelas peruntukkannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan **melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti **Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menjual Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Laporan Pengujian Balai POM Palangka Raya dengan Surat Nomor :PP.01.01.16A.11.24.633 tanggal 11 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu, barang bukti 8 (delapan) Plastik Klip diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diambil sampelnya adalah positif metamfetamin, sehingga terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 084/11144.00/2024 tanggal 07 November 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) plastik klip: **sebelum disisihkan** berat kotor 11.59 gram, berat bersih 9.43 gram. **Setelah disisihkan**, untuk pembuktian di PN: berat kotor 11.56 gram, berat bersih 9.31 gram. Untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Palangka Raya: berat kotor 0.27 gram, berat bersih 0.03 gram;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian selain pidana penjara, kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram, berat bersih 9,43 (sembilan koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) Unit timbangan merk MWH;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) Buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO;
- 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 081349815502;

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 11 Warna Abu-abu dengan Nomor IMEI: 35665642721278;
- Uang Tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **Joni Als Bapak Jopia Anak Dari Ugung** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 11,59 (sebelas koma lima sembilan) gram, berat bersih 9,43 (sembilan koma empat tiga) gram;
- 1 (satu) Unit timbangan merk MWH;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) Buah tas kecil warna biru bertuliskan SANRIO;
- 1 (satu) buah SIM Card dengan Nomor 081349815502;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE 11 Warna Abu-abu dengan Nomor IMEI: 35665642721278;
- Uang Tunai sejumlah Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar, Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025, oleh R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Fransiskus Sinurat, S.H.	R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.
Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.	

Panitera,

Akhmad Dillah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)